

NUESTRO SOPORTAL: PROPIEDAD PRIVADA Y USO PRIVADO

QUÉ CONCLUYE EL INFORME · QUÉ PUEDE DECIDIR LA COMUNIDAD

OBJETO DEL INFORME

La Comisión de vecinos encargó un estudio jurídico para conocer las medidas que puede adoptar la Comunidad ante los problemas comunicados en relación con las terrazas: tránsito por zonas comunes, ruidos, dificultades de mantenimiento y posibles daños en el edificio.

EL PUNTO DE PARTIDA: DISTINGUIR LOS ESPACIOS

LA ZONA ANALIZADA ES PRIVADA Y DE USO EXCLUSIVO COMUNITARIO

El informe identifica así el espacio bajo los soportales que estudia, desde la fachada hasta la línea imaginaria de prolongación de las viviendas. Se apoya en la escritura, los estatutos, documentación técnica y catastral, licencias y antecedentes judiciales, además de una consulta con un técnico municipal.

Corresponde a la Comunidad decidir su uso mediante acuerdos válidos de la Junta.

Informe: págs. 11-13

El informe de 16 de julio de 2026 responde a cuatro preguntas:

1 ¿La licencia municipal permite atravesar nuestra zona privada?

Fundamento. El informe distingue la licencia de terraza del derecho a utilizar las zonas comunes. En principio, conceder la licencia no exige permiso comunitario, pero esa licencia **no sustituye el consentimiento necesario** para usar la zona privada al servicio de la terraza.

Ese uso necesita respaldo suficiente: un acuerdo comunitario o una previsión estatutaria que lo permita.

CONCLUSIÓN · La licencia, por sí sola, no da derecho a atravesar el soportal comunitario de uso privado.

Informe jurídico: págs. 7-11.

2 ¿Podemos impedir ese paso y controlar el acceso?

Fundamento. Sí. El informe contempla regular el tránsito de clientes e instalar un cierre o control de acceso. Parte de que no exista un derecho de paso reconocido en el título, los estatutos, una servidumbre u otra autorización válida.

Cada medida requiere la mayoría correspondiente y debe respetar los derechos de los propietarios, la accesibilidad, la evacuación y los requisitos técnicos y administrativos aplicables.

CONCLUSIÓN · La Comunidad puede limitar el paso por su zona privada si no existe un derecho que lo ampare.

Informe jurídico: págs. 11-13 y 19.

3 ¿Podemos exigir el cierre de las puertas traseras de los locales?

Fundamento. Para valorar las puertas traseras, el informe examina una cláusula de la escritura que permite abrir huecos o entradas, con límites de estética exterior, estructura y solidez. Por ello, **desaconseja iniciar acciones para obligar al cierre de las puertas traseras**. La existencia de esas puertas traseras no resuelve, por sí sola, el derecho de tránsito por la zona comunitaria.

CONCLUSIÓN · No se recomienda exigir el cierre de las puertas traseras; sí se mantiene la posibilidad de regular el paso por la zona privada.

Informe jurídico: págs. 13-14.

4 ¿Qué podemos hacer frente a ruidos, molestias y daños?

Fundamento. El informe contempla dos vías compatibles:

- **Civil:** requerir el cese y, con los requisitos legales, reclamar judicialmente la cesación, reparación e indemnización.
- **Administrativa:** solicitar inspecciones y medidas ante posibles incumplimientos.

Deben acreditarse los hechos y su relación con la actividad. En las molestias, cuentan su gravedad y persistencia.

CONCLUSIÓN · Hay vías de defensa del descanso y del edificio, incluso con licencia, si se aportan pruebas y se cumplen los requisitos legales.

Informe jurídico: págs. 14-19.

LA COMUNIDAD DECIDE SOBRE SU ZONA PRIVADA

El informe respalda la facultad de la Comunidad para decidir el uso y la protección del soportal identificado como privado y de uso exclusivo comunitario. **Una licencia municipal no elimina esa facultad.**

Los acuerdos deben respetar la ley, las mayorías exigibles y los derechos de los propietarios.

Fuente: informe jurídico encargado por la Comunidad, de 16 de julio de 2026. Este aviso resume su criterio; no es una resolución judicial ni anuncia acuerdos aprobados. El informe advierte de posibles impugnaciones y costes judiciales que deberán valorarse antes de iniciar acciones.